

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 「국세조세징수에 관한 법률」 (이하 “법”이라 한다) 제62조에서 정한 “해외금융계좌 신고의무 불이행 등에 대한 과태료” 부과·징수에 필요한 사항을 규정함으로써 효율적인 업무를 집행하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 규정은 「국세조세징수에 관한 법률」 (이하 “법”이라 한다) 제90조----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 4. (생략)	제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 4. (현행과 같음)
제3조(적용범위) 이 규정은 법 제62조에 따라 해외금융계좌 신고의무 위반자에게 과태료를 부과하는 경우에 적용된다.	제3조(적용범위) 이 규정은 법 제90조----- ----- -----.
제4조(해외금융계좌 신고의무 불이행 등에 대한 과태료의 양정) ① 해외금융계좌 신고의무 위반자가 신고하지 아니하거나 파소 신고한 금액(이하 “신고의무 위반금액”)의 100분의 20 이하에 상당하는 과태료를 부과하며, 영 제102조제1항에 따른 과태료의 양정기준은 다음	제4조(해외금융계좌 신고의무 불이행 등에 대한 과태료의 양정) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- 영 제147조제1항----- -----

현	행	개	정	안
<표1>과 같다.		-----.		
[표1: 해외금융계좌 및 파소신고 과태료 양정기준]		[표1: 해외금융계좌 및 파소신고 과태료 양정기준]		
신고의무 위반금액	과태료 양정기준	파태료		
20억원 이하	위반금액의 100의 10	가. 신고대상 계좌별 미신고 파소신고한 금액의 합계액		
20억원 초과 50억원 이하	2억원 + 위반금액 중 20억원을 초과한 금액의 100분의 15	나. 신고대상 계좌별 미신고 파소신고한 금액의 합계액이 20억원 이하인 경우		
50억원 초과	[6억5천만원 + 위반금액 중 50억원을 초과한 금액의 100분의 20]과 20억원 중 작은 금액	1) 미신고한 경우 신고 대상 계좌별 미신고한 금액의 합계액 × 10퍼센트		
		2) 파소신고한 경우 신고 대상 계좌별 파소신고한 금액(신고해야 할 금액에서 신고한 금액을 뺀 금액을 말한다. 이하 같다)의 합계액 × 10퍼센트		
		다. 신고대상 계좌별 미신고 파소신고한 금액의 합계액이 50억원 이하인 경우		
		1) 미신고한 경우 2억원 + (신고 대상 계좌별 미신고한 금액의 합계액 - 20억원) × 15퍼센트		
		2) 파소신고한 경우 2억원 + (신고 대상 계좌별 파소신고한 금액의 합계액 - 20억원) × 15퍼센트		
		다. 신고대상 계좌별 미신고 파소신고한 금액의 합계액이 50억원 초과인 경우		
		1) 미신고한 경우 [6억5천만원 + (신고 대상 계좌별 미신고한 금액의 합계액 - 50억원) × 20퍼센트]와 20억원 중 적은 금액		
		2) 파소신고한 경우 [6억5천만원 + (신고 대상 계좌별 파소신고한 금액의 합계액 - 50억원) × 20퍼센트]와 20억원 중 적은 금액		

현행	개정안
을 산정한다.	-----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)
제5조(감경·가중)	제5조(감경·가중)
① 제4조에 따라 산정된 과태료는 영 제102조제2항에 따라 그 위반행위의 정도, 위반 횟수, 위반행위의 동기와 결과 등을 고려하여 아래 <표2>와 같이 2분의1의 범위에서 줄이거나 늘릴 수 있다. 다만, 과태료를 늘리는 경우에는 신고의무 위반 금액 또는 미(거짓)소명 금액의 100분의20을 초과할 수 없다.	① ----- - 제147조제2항----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
[표2: 과태료 감경 및 가중기준] (이하 생략)	[표2: 과태료 감경 및 가중기준] (현행과 같음)
② 해외금융계좌를 수정신고 하거나 기한 후 신고한 경우 제4조 및 제5조제1항에 따라 산정된 과태료에 영 제102조제4항에 따라 아래 <표3>의 감경비율을 적용한다. 단, 과세당국의 과태료 부과를 미리 알고 신고한 경우는 제외한다.	② ----- ----- -----영 제147조제4항----- ----- ----- ----- -----.
[표3: 수정신고 또는 기한 후 신고한 경우 감경비율]	[표3: 수정신고 또는 기한 후 신고한 경우 감경비율]

현행	개정안
(생략)	(현행과 같음)
③ ~ ④ (생략)	③ ~ ④ (현행과 같음)
제6조(과태료 가중·감경 결정 절차) (생략)	제6조(과태료 가중·감경 결정 절차) (현행과 같음)
제7조(면제)	제7조(면제)
① 제4조제1항 및 제2항에 따른 과태료는 영 제102조제6항에 따라 해외금융계좌 잔액 합산의 오류 등 단순 착오에 따라 신고하지 않았다고 인정할 만한 사유가 있는 경우에는 과태료를 부과하지 않을 수 있다.	① -----영 제147조제6항----- ----- ----- ----- ----- -----.
② 제4조제2항에 따른 과태료는 영 제102조제5항에 따라 천재지변, 화재·재난, 도난 등 불가항력적 사유로 증명서류 등이 없어 저 소명이 불가능한 경우 또는 해외금융계좌 소재 국가의 사정 등으로 신고의무자가 신고의무 위반금액의 출처에 대하여 소명하는 것이 불가능한 경우에는 부과하지 아니한다.	② 제147조제5항----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제8조(과태료부과 및 의견제출)	제8조(과태료부과 및 의견제출)
① ~ ④ (생략)	① ~ ④ (현행과 같음)
제9조(가산금 징수 및 채납처분 등)	제9조(가산금 징수 및 채납처분 등)

